



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Sukariyadi Rudi Meidiyanto, Jabatan : Direktur Utama PT Pelindo

Properti Indonesia, Berdasarkan Akta Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., Nomor 5 Tanggal 5 Desember 2014, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-39434.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Properti Indonesia dan telah mengalami perubahan, terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 23 tanggal 11 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Illuminatia Penny, SH., M.Kn., sebagaimana telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan terbatas melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.09-0075488 tanggal 14 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Properti Indonesia, Alamat : Pelindo Office Place Tower Jalan Perak Barat No. 379 Perak Utara, Pabean Cantikan, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

1. Hotmaraja B. Nainggolan, SH., 2. Yohanis Selle, SH., 3. Cathryna Gabrielle Djoeng, SH. dan 4. Vincent Suriadinata, SH., MH. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 No.33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024, Email : hotmaradjalo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan :

PT Landih Sarana Wisata, Alamat : Jalan Tunjung Gang III No. 1, Dusun Kertha Buwana Kaja, Denpasar, Bali; Alamat Baru : Bali Wake Park, Jalan Raya Pelabuhan Benoa No. 7X,

Hal 1 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 009/HK/PPI-2018 tertanggal 23 Maret 2018 tentang Pengelolaan Lahan Bali Wake Park Dalam Rangka Optimalisasi Kawasan Area Pelabuhan Benoa;
2. Bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tersebut dijelaskan ruang lingkup kerjasama yakni untuk optimalisasi kawasan area Pelabuhan Benoa di atas sebidang lahan seluas $\pm 58.850 \text{ m}^2$ dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama terhitung mulai tanggal 02 April 2018 sampai dengan 01 April 2023;
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 2 Perjanjian Kerjasama disepakati apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah, Penggugat dan Tergugat memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, adalah beralasan hukum apabila Gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan pembagian dari penerimaan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park dengan persentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Penggugat dan 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) untuk Tergugat. Persentase nilai tersebut dari pendapatan 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park yang dilakukan oleh Tergugat atau Tergugat berkewajiban untuk memenuhi *minimum throughout* sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park yang dilakukan oleh Tergugat yang mana lebih besar diberikan kepada Penggugat;

Hal 2 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha Tergugat mengalami masalah keuangan akibat Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan Tergugat memiliki hutang kewajiban pembayaran kepada Penggugat. Berdasarkan Kesimpulan angka 2 Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Nomor: MOM.24/OS/PPI-BNA 2022 tanggal 13 April 2024, Tergugat telah menyepakati akan melakukan pelunasan pembayaran piutang usaha sebesar Rp 5.680.052.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh juta lima puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni pada bulan Juli 2022 dan Oktober 2022. Dalam Berita Acara tersebut pula, Penggugat dan Tergugat sepakat jika sampai pada tanggal pencairan pembayaran tidak terjadi, maka Penggugat akan membawa permasalahan piutang ini ke kejaksaan;
6. Bahwa pada Kesimpulan angka 3 Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha tersebut di atas terkait dengan tagihan periode 2022-2023, Tergugat sepakat untuk memberikan jaminan atau solusi lainnya kepada Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya, Tergugat masih menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Cek Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Nomor : MOM.44/OS/PPI-BNA 2022 tanggal 07 Juli 2022, yang pada intinya Penggugat menyatakan telah menerima transfer pembayaran kewajiban cicilan hutang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebuah cek pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor DV 077759 sejumlah Rp 2.340.026.333,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat mengirimkan kepada Tergugat Surat Permohonan Pembayaran Cicilan Hutang Nomor: KU.02.02/5/8/1/ABMB/DKUT/PPPI-22 yang pada intinya Penggugat mengajukan penagihan sisa pembayaran kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.340.026.333,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang akan dibayarkan dengan cek No.DV 077759 tanggal 11 Agustus 2022. Atas surat tersebut, Tergugat memberikan Surat Tanggapan tanggal 08 Agustus 2022 yang pada intinya menyatakan kesanggupannya untuk membayar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2022;
9. Bahwa atas Surat Tanggapan tanggal 08 Agustus 2022 tersebut, Penggugat memberikan tanggapannya kni mengajukan penagihan kekurangan pembayaran kewajiban sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;

Hal 3 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan Pembayaran Hutang Nomor: KU.02.02/17/10/1/ABMB/DKUT/PPPI-22 tanggal 17 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan kedua cek yang diberikan oleh Tergugat yakni :

- a. Cek nomor : DQ357820 dengan nominal sebesar Rp 2.840.026.333,- (dua miliar delapan ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022;
- b. Cek nomor : DQ357821 dengan total nominal sebesar Rp 2.840.026.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu) pada tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwasanya kedua cek tersebut diatas sudah tidak berlaku sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;

11. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik Tergugat, maka Penggugat melalui Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan Surat Peringatan/Somasi I Nomor: B-4561/N.1.10/Gs.2/11/2023 tanggal 30 November 2023, yang pada intinya meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

12. Bahwa Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka Penggugat melalui Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan Surat Peringatan/Somasi II Nomor: B-202/N.1.10/Gs.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang pada intinya meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

13. Bahwa pada 16 Februari 2024 telah dilakukan pertemuan antara perwakilan Tergugat, Penggugat, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Denpasar bertempat di Kantor Benoa Marina Bali. Pada pertemuan tersebut Tergugat membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan akan melakukan pelunasan paling lambat pada 28 Februari 2024. Apabila sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat maka Tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan siap menerima segala akibat hukumnya;

Hal 4 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada 27 Februari 2024, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
15. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 8.112.052.133 (delapan milyar seratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
16. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat telah mengingatkan Tergugat secara langsung maupun dengan cara mengirimkan somasi, namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Oleh karena perbuatannya tersebut, maka Tergugat layak dan patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
17. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang nyata-nyata dialami Penggugat sebesar Rp 8.112.052.133 (delapan milyar seratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat masih menempati dan beroperasi di Lahan Bali Wake Park. Padahal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan tidak ada perpanjangan perjanjian. Maka, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar membayarkan biaya penggunaan Lahan Bali Wake Park selama gugatan ini berjalan yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per-bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan dikembalikannya Lahan Bali Wake Park kepada Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak kewajiban tersebut jatuh tempo pada bulan April 2023;
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari besaran nilai kerugian materiil apabila nilai uang sebesar kerugian materiil tersebut dijadikan modal usaha lagi oleh Penggugat terhitung sejak bulan April 2023;
21. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan lahan Bali Wake Park yang masih ditempatinya saat ini bila perlu

Hal 5 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan aparat yang berwenang terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak sedikit karena membuat usaha Penggugat menjadi terganggu. Hal tersebut membuat Penggugat kehilangan nama baik di kalangan dunia usaha dan rekanan kerja. Di samping itu sebagai akibat dari permasalahan ini mempengaruhi emosi dan pikiran Penggugat dalam kehidupan sehari-hari;
23. Bahwa kerugian immaterial tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang. Namun Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat memberikan ganti rugi tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai pengganti kerugian immaterial tersebut;
24. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak illusioner bila dikabulkan dan juga untuk menghindarkan upaya Tergugat mengalihkan aset dan atau hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan melakukan sita jaminan terhadap seluruh aset dan harta milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran yang akan diajukan pada saat persidangan nanti;
25. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemegang Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp 8.112.052.133 (delapan milyar seratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penggunaan Lahan Bali Wake Park selama gugatan ini berjalanya itu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan dikembalikannya Lahan Bali Wake Park kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun dari nilai kerugian materiil terhitung sejak kewajiban pembayaran Tergugat jatuh tempo pada bulan April 2023;

Hal 6 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per-bulan dari besaran nilai kerugian materiil apabila nilai uang sebesar kerugian materiil tersebut dijadikan modal usaha lagi oleh Penggugat terhitung sejak bulan April 2023;
8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan lahan Bali Wake Park yang masih ditempatinya saat ini bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan alamat Tergugat, yaitu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya panggilan kepada Tergugat dialamatkan pada alamat yang telah dilakukan perbaikan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan pula tidak datang tersebut tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 5 tanggal 05 Desember 2014, bukti P-1;

Hal 7 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 23 tanggal 11 November 2022, bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan PT Landih Sarana Wisata Tentang Pengelolaan Lahan Bali Wake Park Dalam Rangka Optimalisasi Kawasan Area Pelabuhan Benoa Nomor: 009/HK/PPI-2018 tanggal 23 Maret 2018, bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 48 Tanggal 21 Agustus 2024, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi I Nomor B-4561/N.1.10/Gs.2/11/2023 tanggal 30 November 2023, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi II Nomor B-202/N.1.10/Gs.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, bukti P-6;
7. Fotokopi Invoice Nomor : 0374/INV/XII-2019 Tanggal 03 Desember 2019, bukti P-7;
8. Fotokopi Faktur Pajak dengan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT Landih Sarana Wisata Tanggal 03 Desember 2019, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Keringanan Nomor: 31/SRT-K/LSW/IV/2020 Tanggal 09 April 2020, bukti P-9;
10. Print Out Surat Permakluman Waktu Pembayaran sharing/minimum throughput PT Landih Sarana Wisata Nomor : 012-01/KU/PPI-2020 tanggal 29 April 2020, bukti P-10;
11. Print Out Invoice Nomor : 0710/INV/VI-2020 tanggal 29 Juni 2020, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Penagihan atas Piutang Usaha Perusahaan Nomor : 026/KU/PPI-2020 tanggal 1 Juli 2020, bukti P-12;
13. Fotokopi Invoice Nomor : 1298/INV/X-2020 Tanggal 06 Oktober 2020, bukti P-13;
14. Print Out Faktur Pajak dengan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Landih Sarana Wisata Tanggal 08 Oktober 2020, bukti P-14;
15. Print Out Surat Permohonan Kebijaksanaan Nomor : 38/SRT-K/LSW/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Tagihan PT Landih Sarana Wisata Nomor: KU.02.04/10/PPPI-2021 tanggal 18 Maret 2021, bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan II PT Landih Sarana Wisata Nomor: KU.02.04/118/PPPI-2021 tanggal 25 April 2021, bukti P-17;
18. Print Out Surat Komitmen Pembayaran PT. Landih Sarana Wisata tanggal 18 Mei 2021, bukti P-18;

Hal 8 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Tagihan PT Landih Sarana Wisata Nomor : UM.04.07/20/PPPI-2021 tanggal 08 Juli 2021, bukti P-19;
20. Print Out Invoice Nomor : 0998/INV/VII-2021 tanggal 08 Juli 2021, bukti P-20;
21. Print Out Invoice Nomor : 0999/INV/VII-2021 tanggal 08 Juli 2021, bukti P-21;
22. Print Out Invoice Nomor : 1000/INV/VII-2021 tanggal 08 Juli 2021, bukti P-22;
23. Print Out Invoice Nomor : 1001/INV/VII-2021 tanggal 08 Juli 2021, bukti P-23;
24. Print Out Surat Peringatan III atas Penyelesaian Piutang PT Landih Sarana Wisata Nomor : KU.02.04/41/PPPI-2021 tanggal 24 November 2021, bukti P-24;
25. Print Out Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan PT Landih Sarana Wisata tanggal 03 Januari 2022, bukti P-25;
26. Print Out Surat Permohonan tanggal 11 April 2022, bukti P-26;
27. Fotokopi Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan PT Landih Sarana Wisata Nomor: MOM.24/OS/PPPI-BNA 2022 tanggal 13 April 2022, bukti P-27;
28. Print Out Surat PT. Landih Sarana Wisata Tanggal 6 Juli 2022, bukti P-28;
29. Print Out Surat Peringatan Pembayaran Hutang PT Landih Sarana Wisata Nomor: KU.02.02/6/7/1/ABMB/DKUT/PPPI-22 tanggal 06 Juli 2022, bukti P-29;
30. Print Out Surat PT. Landih Sarana Wisata Tanggal 8 Agustus 2022, bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Cicilan Hutang PT. Landih Sarana Wisata Nomor: KU.02.02/18/8/1/ABMB/KDMR/PPPI-22 tanggal 18 Agustus 2022, bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Cicilan Hutang PT. Landih Sarana Wisata Nomor: KU.02.0/19/9/2/ABMB/KDMR/PPPI-22 tanggal 19 September 2022, bukti P-32;
33. Print Out Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Pemilik Saham PT Landih Sarana Wisata Tanggal 21 September 2022, bukti P-33;
34. Print Out Surat Permohonan Perpanjangan Pembayaran Hutang Nomor : LWS/005/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, bukti P-34;
35. Fotokopi Bilyet Giro Bank BCA No. DV 077768 tanggal 24 November 2023, bukti P-35;
36. Fotokopi Bilyet Giro Bank BCA No. DV 077769 tanggal 15 Desember 2023, bukti P-36;
37. Fotokopi Cek Bank BNI No. CZ298487 tanggal 28 Desember 2023, bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI Tanggal 28 Desember 2023, bukti P-38;
39. Print Out Surat Perubahan Informasi Management Nomor LSW03/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, bukti P-39;

Hal 9 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Print Out Surat Pernyataan Tanggal 16 Februari 2024, bukti P-40;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P-3, P-9, P-19, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-20, P-21, P-22 dan P-23 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 13 Januari 2025 dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu berdasarkan relas panggilan tertanggal 22 Oktober 2024, 26 November 2024, 10 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, namun Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, oleh karena itu Tergugat dinilai telah melalaikan panggilan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dinilai bahwa Tergugat telah melalaikan untuk mempertahankan haknya pada persidangan a quo, sehingga persidangan dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di kota Denpasar, Bali, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, sehingga tidak ada eksepsi tentang kompetensi yang diajukan, oleh karenanya tidak diputus dalam putusan sela, namun dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, yaitu perjanjian nomor: 009/HK/PPI-2018, tanggal 23 Maret 2018, tentang Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Properti Indonesia dengan PT Landhi Sarana Wisata, pada pasal 14 ayat (2)nya disebutkan bahwa *apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian melalui peraturan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Surabaya*. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak telah menyepakati untuk memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk

Hal 10 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perkara terhadap sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak yang telah membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut, hal ini bersesuaian dengan pasal 118 ayat 4 HIR, sehingga kesepakatan untuk memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendaftar dan menyelesaikan sengketa diantara kedua belah yang terikat dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, khususnya pasal 14 ayat (2) dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian kerja sama, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 009/HK/PPI-2018 tertanggal 23 Maret 2018 tentang Pengelolaan Lahan Bali Wake Park Dalam Rangka Optimalisasi Kawasan Area Pelabuhan Benoa dan dalam perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan pembagian dari penerimaan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park dengan persentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Penggugat dan 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) untuk Tergugat. Persentase nilai tersebut dari pendapatan 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park yang dilakukan oleh Tergugat atau Tergugat berkewajiban untuk memenuhi *minimum throughout* sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lahan Bali Wake Park yang dilakukan oleh Tergugat yang mana lebih besar diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa, seiring berjalannya waktu, usaha Tergugat mengalami masalah keuangan akibat Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan Tergugat memiliki hutang kewajiban pembayaran kepada Penggugat. Berdasarkan Kesimpulan angka 2 Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Nomor: MOM.24/OS/PPI-BNA 2022 tanggal 13 April 2024, Tergugat telah menyepakati akan melakukan pelunasan pembayaran piutang usaha sebesar Rp 5.680.052.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh juta lima puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni pada bulan Juli 2022 dan Oktober 2022.
- Bahwa pada Kesimpulan angka 3 Berita Acara Rapat Komitmen Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha tersebut di atas terkait dengan tagihan periode 2022-2023, Tergugat sepakat untuk memberikan jaminan atau solusi lainnya kepada Penggugat.

Hal 11 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Tergugat masih menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Cek Pembayaran Kekurangan Sisa Piutang Usaha Nomor : MOM.44/OS/PPI-BNA 2022 tanggal 07 Juli 2022, yang pada intinya Penggugat menyatakan telah menerima transfer pembayaran kewajiban cicilan hutang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebuah cek pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor DV 077759 sejumlah Rp 2.340.026.333,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, Penggugat mengirimkan kepada Tergugat Surat Permohonan Pembayaran Cicilan Hutang Nomor: KU.02.02/5/8/1/ABMB/DKUT/PPPI-22 yang pada intinya Penggugat mengajukan penagihan sisa pembayaran kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.340.026.333,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang akan dibayarkan dengan cek No.DV 077759 tanggal 11 Agustus 2022. Atas surat tersebut, Tergugat memberikan Surat Tanggapan tanggal 08 Agustus 2022 yang pada intinya menyatakan kesanggupannya untuk membayar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2022 ;
- Bahwa atas Surat Tanggapan tanggal 08 Agustus 2022 tersebut, Penggugat memberikan tanggapannya kni mengajukan penagihan kekurangan pembayaran kewajiban sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan Pembayaran Hutang Nomor:KU.02.02/17/10/1/ABMB/DKUT/PPPI-22 tanggal 17 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan kedua cek yang diberikan oleh Tergugat yakni :
 - a. Cek nomor : DQ357820 dengan nominal sebesar Rp 2.840.026.333,- (dua miliar delapan ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Juli 2022;
 - b. Cek nomor : DQ357821 dengan total nominal sebesar Rp 2.840.026.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh juta dua puluh enam rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2022;Bahwasanya kedua cek tersebut diatas sudah tidak berlaku sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik Tergugat, maka Penggugat melalui Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan Surat Peringatan/Somasi I Nomor: B-

Hal 12 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4561/N.1.10/Gs.2/11/2023 tanggal 30 November 2023, yang pada intinya meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belasjuta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa, Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka Penggugat melalui Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan Surat Peringatan/Somasi II Nomor: B-202/N.1.10/Gs.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang pada intinya meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belasjuta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa pada 16 Februari 2024 telah dilakukan pertemuan antara perwakilan Tergugat, Penggugat, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Denpasar bertempat di Kantor Benoa Marina Bali. Pada pertemuan tersebut Tergugat membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 8.212.052.133 (delapan milyar dua ratus dua belasjuta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan akan melakukan pelunasan paling lambat pada 28 Februari 2024. Apabila sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat maka Tergugat menyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan siap menerima segala akibat hukumnya ;
- Bahwa pada 27 Februari 2024, Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang nyata-nyata dialami Penggugat sebesar Rp 8.112.052.133 (delapan milyar seratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat masih menempati dan beroperasi di Lahan Bali Wake Park. Padahal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan tidak ada perpanjangan perjanjian. Maka, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar membayarkan biaya penggunaan Lahan Bali Wake Park selama gugatan ini berjalan yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per-bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan dikembalikannya Lahan Bali Wake Park kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 009/HK/PPI-2018 tertanggal 23 Maret 2018 tentang Pengelolaan Lahan Bali Wake Park Dalam Rangka Optimalisasi Kawasan Area

Hal 13 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Benoa, Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 8.112.052.133 (delapan milyar seratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dan *kedua* Tergugat masih menempati dan beroperasi di Lahan Bali Wake Park. Padahal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan tidak ada perpanjangan perjanjian. Maka, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat agar membayarkan biaya penggunaan Lahan Bali Wake Park selama gugatan ini berjalan yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per-bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan dikembalikannya Lahan Bali Wake Park kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kesimpulan tersebut diatas, didapatkan 2 (dua) fakta hukum, yaitu adanya perbuatan wanprestasi, dan adanya penguasaan lahan dengan tanpa alas hak yang sah (tidak dilandasi dengan adanya perjanjian atau perikatan) ;

Meimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan kedua fakta hukum tersebut yang disatukan dalam 1(satu) gugatan ;

Menimbang, bahwa fakta adanya ingkar janji atau wanprestasi dan penguasaan lahan secara tidak sah, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa, landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa adanya wanprestasi adalah didasarkan pada pasal 1243 KUHPPerdata, yang mewajibkan subjek hukum yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi untuk melakukan prestasi untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya, sehingga untuk menilai adanya ingkar janji harus dilihat lahirnya perikatan yang didasarkan pada pasal 1320 KUHPPerdata, apakah benar ada isi perikatan atau perjanjian yang dibuat secara sah telah tidak dipenuhi, sehingga dalam ingkar janji yang dipertimbangkan antara adanya prestasi dan tegen prestasi, dan tuntutan kerugian yang dapat dimohonkan adalah sebatas kerugian materiil saja ;
- Bahwa, dalam penguasaan lahan yang tidak sah, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan landasan yuridis mengacu pada pasal 1365 KHUPerdata, dan untuk menilai perbuatan melawan hukum haruslah dipertimbangkan elemen atau unsur-unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPPerdata, yaitu :
 - ✓ Adanya perbuatan yang melawan hukum ;
 - ✓ Adanya kesalahan ;
 - ✓ Adanya kerugian (baik materiil maupun immaterial) ;

Hal 14 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan signifikan dan prinsipil antara wanprestasi / ingkar janji dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam perkara a quo, tidak dapat disatukan dalam satu gugatan, agar tidak mengakibatkan kerancuan dalam gugatan tersebut, namun dalam gugatan a quo antara dalil wanprestasi disatukan dengan Perbuatan Melawan Hukum (incasu penguasaan lahan secara tidak sah) hal ini mengakibatkan kerancuan dalam gugatan a quo dan menyebabkan gugatan Penggugat a quo menjadi tidak jelas atau obscur libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Bab IX HIR, pasal 1243 KUHPerdara, 1365 KUHPerdara dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Jumat**, tanggal : **7 Februari 2025**, oleh kami : **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Djuanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **12 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sikan, S.H., S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat serta disampaikan pada hari itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna terdaftar kepada Kuasa Penggugat serta kepada Tergugat melalui pos tercatat;

dengan.....
Hal 15 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.H., S.Sos.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 123.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 343.000,-**

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal 16 Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PN.Sby.